

ORGANISMO JUDICIAL DE GUATEMALA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DE GUATEMALA

EXPEDIENTE NUMERO: 01173-2026-00045

TIPO DOCUMENTO: SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO CIVIL
CATEGORÍA: RESOLUCION

RESUMEN DEL DOCUMENTO:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y ECONÓMICO COACTIVO DE GUATEMALA. GUATEMALA, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTISEIS.

Se tiene a la vista para dictar **SENTENCIA** el expediente del Juicio Ordinario de Daños y Perjuicios arriba identificado.

CONSIDERANDO: Que el actor Mario Alberto Gómez demostró plenamente mediante dictamen pericial judicial los daños estructurales causados por la colisión provocada por el vehículo del demandado, logrando acreditar el nexo causal directo entre la acción negligente del demandado y el menoscabo patrimonial sufrido por el demandante.

CONSIDERANDO: Que el demandado Carlos Reyes no logró probar de manera fehaciente su defensa de culpa exclusiva de la víctima, toda vez que el informe oficial concluye que viajaba a velocidad superior a la permitida por la vía pública.

POR TANTO: Este Juzgado con base en las leyes citadas declara: I) **CON LUGAR** la demanda ordinaria de daños y perjuicios. II) Se condena al demandado al pago exacto de OCHENTA Y CINCO MIL QUETZALES en concepto de daño emergente, más intereses legales. III) Se condena en costas procesales al demandado por haber litigado con evidente temeridad.

NOTIFÍQUESE.

f) _____
Lic. Estuardo René Aldana
Juez de Primera Instancia

f) _____
Licda. Brenda Isabel Ortiz
Secretaria de Juzgado